



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/15
מס' בקשה: 158/15 ; 162/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

תמר ריינפלד
ע"י ב"כ עוה"ד אשר כהנא
מרחוב יגאל אלון 65 תל אביב

המבקשת
בתיק 158/15
נתבעת 1

1. פרמינגר שרה
2. פרמינגר שמשון
ע"י ב"כ עוה"ד עופר שרגיל
מרחוב המרד 29 תל אביב

המבקשים
בתיק 162/15
נתבעים 3

- נ ג ד -

קוסטריצי' הרי ואחרים
ע"י ב"כ עוה"ד אייל וסטמן
מרחוב היצירה 29 רמת גן

המשיבים
התובעים

ה ח ל ט ה

מבוא וטענות הצדדים

1. הליך זה עניינו בתובענה על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 במסגרתו מבקשים המשיבים לאכוף, בין היתר, על המבקשים ביצוע פרויקט על פי תמ"א 38 בבית ברחוב בני דן 56 תל אביב הבנוי על חלקה 1152 בגוש 6212.
2. המבקשת בתיק ב"ב 158/15 טוענת כי הועדה המקומית החליטה לדחות את בקשת התובעים. ערר שהוגש התקבל באופן חלקי וקבע כי כל חריגה מתוכנית הרובעים תחייב אישור הועדה המחוזית. בהעדר אישור כאמור לא קיימת "החלטה" לאשר בקשה להיתר בתנאים" ולא תוכנית סופית לביצוע ומשכך טרם קמה סמכות למפקח לדון בתובענה.
3. מטעם המבקשים בתיק ב"ב 162/15 הוגשה בקשה זהה במהותה לבקשה בתיק ב"ב 158/15.
4. המשיבים טענו בתגובותיהם לבקשות כי נפלה טעות סופר באישור הועדה המקומית שהוגש תחילה בהליך זה אולם הונפק אישור מתוקן הכולל את מועד אישור ועדת הערר לבקשה, ביום 23.04.14. התובעים בחרו להתאים את הבקשה לדרישת הועדה המקומית ולייתר את הצורך באישור הועדה המחוזית. בידי המשיבים תוכנית מעודכנת כאמור שניתן להציגה לצדדים. בכך התמלא תנאי הסף להגשת התביעה ולמפקח הסמכות לדון בהליך.
5. המבקשת בתיק ב"ב 158/15 טענה בתשובה לתגובה כי התשובה לא נתמכה בתצהיר ודי בכך להביא לדחייתה וכי החלטות מוסד התכנון אינן עומדות בתנאי הסף אשר נקבעו בחוק החיזוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/15
מס' בקשה: 158/15 ; 162/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לעניין התאמת הבקשה לתוכניות מופקדות. עוד נטען כי גם לתגובתם לבקשה לא צרפו התובעים את התוכנית הסופית לכאורה.

6. המבקשים בתיק ב"ב 162/15 טענו בתשובה לתגובה כי בדין הוגשה הבקשה כאשר התשתית העובדתית לתביעה היתה שגויה ולא ניתן לתקן בעקיפין, ללא בקשה מתאימה, את כתב התביעה. גם האישור שצורף לתגובה אינו ברור ואינו מלמד על התקיימות תנאי הסף.

דיון

7. סעיף 2(א) לחוק החיזוק קובע כי אם "ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

8. סעיף 1 לחוק החיזוק מגדיר "היתר בניה" כ- "היתר לפי חוק התכנון ובניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".

9. לאור הוראות החוק האמורות הרי שפנייה למפקח על רישום מקרקעין מכוח חוק החיזוק כפופה להתקיימותו של תנאי סף לפיו ניתן היתר בנייה, ובהתאם להגדרת החוק - היתר או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים כאמור.

10. מכתיבי הטענות והמסמכים הקשורים בהליכים התכנוניים שהוצגו בפני עולה כי בשלב זה אין בידי התובעים "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" בהתאם להוראות החוק.

11. ראשית, אומנם ועד הערר קיבלה את הערר בחלקו ודחתה את ההתנגדויות. אולם, החלטה זו (ועל כך אין מחלוקת) כפופה לקבלת אישור הועדה המחוזית, אישור שהמשיבים מאשרים כי כלל לא נתבקש על ידם וממילא לא ניתן. עצם קיומו של צורך באישור נוסף לבקשה על ידי מוסד תכנון שולל מניה וביה התקיימות תנאי הסף בדבר קיומה של "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", ודאי כאשר האישור נדרש לגבי התאמה לתוכנית מופקדת (או חריגה ממנה על פי סמכות מוסד התכנון), אחד התנאים המפורשים בחוק להכרה בהחלטה כאמור (ר"ס ק 1 להגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החיזוק).

12. למען הסדר הטוב אעיר בהקשר זה כי אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה, לכאורה, לא יתאפשר ביצוע פרויקט שאינו תואם תוכנית תקיפה אחרת או תוכנית מופקדת - דרישה כאמור קיימת כתנאי סף רק לעניין הגדרת "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" וממילא אם מתקבל היתר לפי חוק התכנון והבניה לא נדרשת כלל בחינת התקיימות הגדרה זו. ככל שמוסד התכנון מוסמך (על פי דיני התכנון) לאשר בקשה, אף בחריגה מתוכנית תקיפה או מופקדת, הרי שתיתכן עמידה בתנאי הסף בכפוף לאישור שכזה. גם אין בידי לקבל את הטענה המשתמעת כי המפקח אינו מוסמך לבחון התקיימות תנאי הסף - המפקח הינו המוסמך בסמכות עניינית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/15
מס' בקשה: 158/15 ; 162/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ייחודית בכל הקשור להוראות חוק החיזוק, לרבות, קיומה של "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" על פי החוק.

13. שנית, טענות המשיבים כי החליטו "ליישר קו" עם דרישות הועדה המקומית ולייתר את הצורך בפניה לאישור הועדה המחוזית, לבד מכך שלא נתמכו בתצהיר (בניגוד להוראות תקנה 241(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984), גם לא נתמכו בכל מסמך אחר, לרבות, אישור הועדה המקומית בדבר ביצוע התאמות כאמור בתכנית שהוגשה ואפילו לא בהצגת אותה תוכנית חדשה במסגרת התגובה בהליך זה.

ויושם אל לב, המשיבים מדגישים כי קיימת בידם תוכנית כאמור אולם אין הם מעלים כל טענה (וממילא לא כל אסמכתא לכך) כי תוכנית זו הוגשה בכלל לועדה המקומית, נבדקה על ידה או קיבלה את אישורה בדבר התאמתה לדרישות הועדה המקומית וועדת הערר ללא צורך באישור הועדה המחוזית (ר' סעיף 11 לתגובה בתיק ב"ב 158/15 וסעיף 7 לתגובה בתיק ב"ב 162/15). ממילא גם אין כל החלטת ועדת ערר אשר מבטלת את הכרעתה הקודמת.

ובהקשר זה יודגש כי גם "האישור המתוקן" (נספח א' לתגובה) אינו מתייחס כלל להגשת תוכנית מתוקנת כאמור וממילא לא לאישורה כעומדת בתנאים הנדרשים. כל שיש באישור זה הוא התייחסות לאישור הבקשה על ידי ועדת הערר על פי החלטתה. אישור זה אינו עומד בתנאי הסף כאמור לאור הצורך באישור הועדה המחוזית.

14. שלישית, מן התגובה והמסמכים שהוגשו לא ברור כלל אם אותה תוכנית מתוקנת בה "הוטמעו" דרישות הועדה המקומית, מחייבת ניהול הליכים תכנוניים חדשים. על פני הדברים אפשר והגשת תוכנית שכזו תקנה זכות מחודשת להגשת התנגדויות וקבלת החלטות חדשות ואין הכרח כי זו תתקבל על ידי רשות התכנון.

אומנם, כפי שכבר פסקתי בעבר, לא בהכרח כל שינוי בתוכנית (מאושרת) שולל קיומה של "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" על פי חוק החיזוק (ר' בהקשר זה התייחסות בפירוש בתיק 430/14 ענבל נאור אהרון ואח' נ' אינה רוזנברג ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)). אולם, בנסיבות דנן אם תדחה התוכנית המתוקנת הרי שאין בידי המשיבים החלטה (אותה יוכלו לממש להוצאת היתר בפועל) בהעדר אישור הועדה המחוזית כאמור (על פי החלטת ועדת הערר) (ר' גם תיק 530/13 (ב"ב 116/14) 'יהודית קאופמן ואח' נ' שלום בוטאני ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)).

15. זאת ועוד. על פני הדברים (ולא ניתן לבחון את הדברים לגופם לאור העדר נתונים מספיקים בתגובת המשיבים, לרבות, אי צירוף אותה תוכנית שינויים ולא כל תצהיר או אישור תומך מהועדה המקומית) מדובר בשינויים מהותיים הקשורים בקווי הבנייה ואשר יש בהם להשפיע לכאורה על הרחבת יחידות הדיור והחיזוק הקונסטרוקטיבי (ר' בעמוד 3 להחלטת ועדת הערר בנספח ד' לכתב ההגנה מטעם הנתבעים 3).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 95/15
מס' בקשה: 158/15 ; 162/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

16. אומנם, לא בנקל תסולק תובענה על הסף (בר"ע 59/81 דורה ארדיטי ואח' נ' עזבון יעקב ארדיטי פ"ד לה (2) 811). אולם, בנסיבות דנן מההליכים התכנוניים שהתקיימו והוצגו בפניי עולה כי לא מתקיים תנאי הסף להגשת תביעה בפני מכח חוק החיזוק (ור' לעניין חשיבות התקיימות תנאי הסף לתחולתו של חוק החיזוק רעא 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון ובוטבול גלית (פורסם בנבו)).

17. לאור האמור לעיל הרי שנכון לעת הזו אין בידי התובעים עילת תביעה להגשת ההליך דנן ולפיכך אני מורה על מחיקת התביעה על סף בהתאם לסמכותי על פי תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.

18. אעיר כי אין בידי לקבל את טענת המבקשים בדבר העדר סמכות המפקח לדון בתובענה. שעה שהתובעים אינם עומדים בתנאי הסף הקבועים בחוק החיזוק אין בידם כעת הזו עילת תביעה לנקוט בהליכים אך אין הדבר שולל את סמכות המפקח (המוסמך בסמכות עניינית בלעדית על פי הדין) לדון בהליך. ברי כי ככל שתתקבל החלטת הועדה המקומית המאשרת את התוכנית המעודכנת או אישור הועדה המחוזית לתוכנית הקיימת או שיתקבל בידי התובעים היתר בניה בפועל (על פי תוכנית זו או אחרת), וככל שלא יגיעו להסכמות קניניות עם הנתבעים, יוכלו לשוב ולנקוט בהליכים בהתאם להוראות חוק החיזוק.

סיכום

19. כאמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.
20. משנמחקה התובענה כאמור נכון יהיה לחייב את המשיבים לשאת בתשלום הוצאות המבקשים.
21. אני מחייב את המשיבים לשלם למבקשים בתיק ב"ב 162/15 סך של 2,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (בהתחשב בכך שהוגשה על ידם בקשה לסילוק על הסף וכתב הגנה).
- אני מחייב את המשיבים לשלם למבקשת בתיק ב"ב 158/15 סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (בגין הבקשה לסילוק שהוגשה על ידה).
22. יובהר כי בנסיבות האמורות התביעה כאמור נמחקת גם כנגד הנתבעת 2 – קפלן מנדלמן נעמי, ללא צו להוצאות שעה שטרם הוגש כתב הגנה על ידה (בהתאם להחלטתי מיום 19.03.15).
- המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים וכן לב"כ הנתבעת 2 – עו"ד אורי ורשבסקי, בדואר רשום. ניתנה בלישכתי ביום ד' ניסן תשע"ה, 24 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב